الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي **دورة: 2019**

الشعبة: تسيير واقتصاد

اختبار في مادة: القانون **المدة: 02 سا و30 د**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

الجزء الأول: (06 نقاط)

السؤال الأول: (04 نقاط)

يترتب عن تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية بطلان عقد الشركة، وضّح ذلك.

السؤال الثاني: (02 نقاط)

ما هي خصائص شركة المساهمة؟

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السّند:

تلجأ الدولة إلى وضع برنامج مالي مرتبط بفترة زمنية محددة للإنفاق من أجل تحقيق أهداف معينة مختلفة، يتضمن موارد الدولة ونفقاتها بحيث تتساوى حصيلة الإيرادات العامة مع حصيلة النفقات العامة دون تحديد نوع معين من الإيراد لتغطية نفقة معينة.

انطلاقا من السّند وعلى ضوء ما درست:

1) عرّف الميزانية العامة.
2) تطرق السّند إلى بعض المبادئ الأساسية للميزانية العامة. اشرحها.
3) ما هي خصائص الميزانية العامة؟

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

بموجب عقد تأسيسي تم إنشاء شركة "**الهضاب**" لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية. وظفت الشركة 16 عاملا بصفة دائمة و04 عمال موسميين. بعد سنتين من النشاط ولمواكبة التطورات التكنولوجية، اقتنت الشركة معدات صناعية حديثة لزيادة حجم الإنتاج والتقليل من النفقات مما أدى إلى تسريح 06 عمال دائمين. ترتب عن الإجراء السابق دخول باقي العمال في إضراب مباشرة.

انطلاقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست:

1) اذكر الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد التأسيسي لشركة " **الهضاب** ".
2) ما نوع العقد المبرم بين الشركة والعمال؟
3) هل إجراء التسريح قانوني؟ برّر إجابتك.
4) اذكر الإجراءات الواجب اتخاذها قبل التسريح.
5) هل يعتبر دخول باقي العمال في إضراب مباشرة قانونيا؟ برّر إجابتك.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (06 نقاط)

السؤال الأول: (03 نقاط)

تنصّ المادة 416 من القانون المدني الجزائري على: "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...".

- اشرح بإيجاز الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة.

السؤال الثاني: (03 نقاط)

تفرض الضريبة من أجل تحقيق عدة أغراض وأهداف معينة، وقد تطورت هذه الأهداف بتطور دور الدولة.

- اشرح أهداف الضريبة.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السّند:

شركة "الجنوب" لإنتاج العطور توظف 120 عاملا، تقوم إدارة الشركة كل ثلاث سنوات بمراجعة الاتفاقية الجماعية للعمل مع ممثلي العمال (نقابة العمال) وذلك حسب ظروف العمل والظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال من جهة، والوضعية المالية للشركة من جهة أخرى.

بسبب انخفاض القدرة الشرائية نقص الطلب على منتجات الشركة، فقرّرت إدارتها في 17 سبتمبر 2015 تخفيض الأجور الأساسية الدنيا وتخفيض معدّل منحة المردودية الجماعية للعمال (PRC) من 20% إلى 10%. هذا الإجراء أدّى إلى استياء العمال، حيث اعتبروه مخالفا لما ورد في الاتفاقية الجماعية لمراجعة الأجور وعقود العمل. بعد استنفاذ كل الحلول الودية لتسوية هذا الخلاف. عقدت جمعية عامة في مساء يوم 2015/12/21 بحضور 99 عاملا وبعد الاقتراع السري قرر العمال الدخول في إضراب، وتم إبلاغ الجهات المعنية كتابيا بقرار الإضراب ابتداء من تاريخ 2016/01/04.

العمل المطلوب: انطلاقا من السّند وعلى ضوء ما درست:

1) كيف نسمي الخلاف الحاصل بين العمال وإدارة الشركة؟ عرّفه واذكر شروطه.
2) هل سبب الخلاف الحاصل مبرّر قانونا؟ برّر إجابتك.
3) ما هو الإطار القانوني (المستند) الذي يرجع إليه الطرفان لتسوية هذا الخلاف؟ عرّفه بإيجاز.
4) هل قرار إضراب العمال استوفى الشروط القانونية؟ اشرح ذلك.

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

بتاريخ 2016/04/04 قام "مروان "بشراء قطعة أرض من "محمود" بمبلغ 8000000 دج من أجل إقامة مشروع، بعد تحرير العقد من طرف الموثّق سلم "مروان" المبلغ إلى "محمود" مع استيفاء باقي الشروط القانونية الأخرى. بتاريخ 2016/11/07 أسس مروان برفقة ثلاثة من أصدقائه شركة. وبعد القيام بكل الإجراءات الخاصة بالتأسيس، اكتسب كلّ منهم صفة التاجر.

العمل المطلوب: من الوضعية وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي:

1) عرّف الاتفاق المبرم بين "مروان" و"محمود".
2) يجسد تحرير العقد بين مروان ومحمود ركنا من أركان هذا الاتفاق، اشرحه.
3) ما نوع الشركة التي أسسها "مروان" مع أصدقائه؟ عرّفها.
4) اشرح خصائص هذه الشركة.

انتهى الموضوع الثاني

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الجزء الأول		**06**
الجواب الأول:		
يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية بطلان عقد الشركة. ويختلف نوع هذا البطلان تبعا لأهمية الركن المتخلف وقد يكون:	4	
• **بطلان نسبي:** إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا (الغلط، التدليس، الاستغلال، الإكراه).		
• **بطلان مطلق:** إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة (الرضا، المحل، السبب).		
• **بطلان من نوع خاص:** إذا تخلف أحد الأركان الشكلية (الكتابة، الشهر).		
الجواب الثاني:		
خصائص شركة المساهمة:		
- ينقسم راس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.	4×0.5	
- يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها.		
- تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم، ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر.		
- لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته.		**06**
الجزء الثاني:		
1- تعريف الميزانية العامة: جاء في المادة 6 من قانون المالية لسنة 1984:	1.5	
"تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية، والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".		
تعريف آخر: "هي مستند ذو طبيعة محاسبية تصف فقط الموارد والأعباء الدائمة للدولة لمدة سنة".		
2- من المبادئ الأساسية للميزانية العامة التي تطرق إليها السند:	3	
- مبدا السنوية: يقضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية هي سنة كاملة.		
- مبدأ التوازن: هو تحقيق توازن الإيرادات العامة مع النفقات العامة.		
- مبدأ عدم التخصص: يعني هذا المبدأ ألا يخصص نوع معين من الإيراد لتغطية نوع معين من الإنفاق.		
3- خصائص الميزانية العامة:		
– وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية.	1.5	
– تتضمن بيانات مفصلة لما تعتزم الدولة إنفاقه، وكذلك الإيرادات اللازمة لتغطية هذا الإنفاق.		
– تعد لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).		

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الجزء الثالث:		**08**
1) الحد الأدنى من البيانات (اسم الشركة، نوع الشركة، ومقرها الرئيسي، غرضها، رأسمالها، أسماء الشركاء، مدتها، كيفية إدارتها،...).	1.5	
2) نوع عقد العمل المبرم بين الشركة والعمال: – **عقد العمل غير محدد المدة:** (العمال الدائمين) هو عقد يبرم لمدة غير محددة. – **عقد العمل محدد المدة:** (العمال الموسميين) هو عقد مكتوب محدد المدة يستجيب لحالات معينة.	3	
3) إجراء التسريح **غير قانوني** رغم أن سببه اقتصادي لأنه لم يقم بالإجراءات الواجب القيام بها قبل التسريح.	1	
4) الإجراءات الواجب القيام بها قبل التسريح هي: -التفاوض الجماعي. -استنفاذ جميع الوسائل التي من شانها منع التسريح مثل (تخفيض ساعات العمل، الإحالة على التقاعد المسبق، تحويل العمال إلى أنشطة أخرى أو مؤسسات أخرى...).	1.5	
5) إن دخول باقي العمال في الإضراب مباشرة **غير قانوني**، لأن الإضراب تحكمه شروط هي: -استنفاذ طرق التسوية الودية المنصوص عليها في القانون. -استدعاء الجمعية العامة للانعقاد واتخاذ قرار الإضراب عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية. -الإشعار المسبق بالإضراب.	1	
ملاحظة: تقبل جميع الإجابات الأخرى الصحيحة.		

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
<u>الجزء الأول:</u> **الجواب الأول:** - **<u>الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة:</u>** • **<u>تعدّد الشركاء</u>:** حسب المادة 416 من القانون المدني الجزائري أن تعدد الشكاء أمر ضروري لقيام عقد الشركة، أي أنها تتكون من شخصين أو أكثر وأن الشخصية المعنوية لا تكون للشركة إلاّ بتعدد الشركاء (أجاز التشريع الجزائري قيام شركة الشخص الواحد). • **<u>تقديم الحصص</u>:** يجب على كل شريك أن يلتزم بتقديم حصة مالية أو عينية أو عمل. • **<u>نيّة المشاركة</u>:** تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي: الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة، التعاون الإيجابي بين الشكاء، المساواة بينهم في المراكز القانونية فلا يكون بينهم تابع ولا متبوع. • **<u>اقتسام الأرباح والخسائر</u>:** تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى أتفاق الشركاء شريطة ألا يتضمن الاتفاق حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر. **الجواب الثاني:** أهداف الضريبة هي: - **<u>الأهداف الاقتصادية</u>:** تتمثل في تحقيق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب في حالة الركود، وزيادتها أثناء فترة التضخم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية. كما تستخدم في تشجيع نشاط اقتصادي معين عن طريق الإعفاء الضريبي. - **<u>الأهداف المالية</u>:** تتمثل في كونها من اهم الموارد المالية التي تعتمدها الدولة لتغطية نفقاتها العامة، كلما كانت كبيرة غطت احتياجات الانفاق العام. - **<u>الأهداف الاجتماعية</u>:** تهدف إلى إعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل حيث تزيد من القدرة الشرائية لهذه الفئة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الهوة بين الفئات. - **<u>الأهداف السياسية</u>:** تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية معينة مثل تحقيق التوازن الجهوي.	0.75x4 0.75x4	**06**

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الجزء الثاني:		**06**
1-يسمى الخلاف الحاصل بين الإدارة والعمال: بالنزاع **الجماعي للعمل**.	0.50	
• **تعريفه:** يعد نزاعا جماعيا كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل التي لم يجد تسويته بين العمال والمستخدم.	0.50	
• **شروطه:**		
- أن يكون النزاع جماعيا في أطرافه، حيث يشمل الخلاف جميع عمال المؤسسة أو مجموعة منهم.	0.50	
- أن يكون موضوع النزاع جماعيا، يتعلق بمصلحة مشتركة بين العمال.		
2-سبب الخلاف: **مبرر**.		
• **التبرير:**	0.50	
- تخفيض الأجور الأساسية الدنيا.		
- تخفيض منحة المردودية الجماعية للعمال.	01	
3-الإطار القانوني الذي يحتكم إليه الطرفان: **الاتفاقية الجماعية للعمل**.	0.50	
• **تعريفها:** هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل يبرم بين مستخدم أو عدة مستخدمين من جهة والنقابات التي تمثل العمال من جهة أخرى.	01	
4-نعم الاضراب يستوفي كل الشروط القانونية وهي:		
- استنفاذ طرق التسوية الودية المنصوص عليها في القانون (المصالحة، الوساطة، التحكيم).	01.5	
ـ استدعاء الجمعية العامة للانعقاد واتخاذ قرار الإضراب عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية.		
ـ الإشعار المسبق بالإضراب.		

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الجزء الثالث:		**08**
1- الاتفاق المبرم بين "محمود " و " مروان" هو: عقد البيع.	01	
• **تعريفه:** نصت المادة 351 من القانون المدني الجزائري: "البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيئا أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي ".	01	
2- الركن المجسّد في تحرير العقد هو: **الكتابة.**	01	
• **تعريفها:** الكتابة الرسمية هي تحرير عقد رسمي من طرف الموثق وفق الصيغة الرسمية على أن تكتب باللغة العربية، سهل القراءة في نص واحد واضح تسهل قراءته، وتكون العقود الأصلية تحت مسؤولية الموثق.	01	
3- الشركة التي أسسها مروان وأصدقاؤه هي: **شركة التضامن.**	01	
• **تعريفها:** هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية وتسمى بأسماء الشركاء أو أحد منهم مع إضافة و"شركاؤهم ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير".	01	
4- خصائصها:		
• **اكتساب الشريك صفة التاجر:** يكتسبها بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى لو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة.	4x0.50	
• **مسؤولية الشريك:** إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة.		
• **عدم قابلية الحصص للتداول:** لا يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير، كما لا تنتقل للورثة بعد وفاته.		
• **اسم الشركة:** تنص المادة 552 من القانون التجاري الجزائري على:" يتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركاؤهم".		
ملاحظة: تقبل جميع الإجابات الأخرى الصحيحة.		